

1523061-39.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação Qualificada

Magistrado: Carla de Oliveira Pinto Ferrari

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 20ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO COM BASE NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS. REEXAME PROBATÓRIO. REDUÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PATAMAR DIVERSO DE 2/3. AUSÊNCIA DE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

20ª Vara Criminal

Av Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1523061-39.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1523061-39.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação Qualificada (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2278678/2022 - 03º D.P. CAMPOS ELISEOS, 28000589 - 03º

D.P. CAMPOS ELISEOS, 2278678 - 03º D.P. CAMPOS ELISEOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATEUS FAGUNDES FREITAS

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carla de Oliveira Pinto Ferrari

Vistos.

MATEUS FAGUNDES FREITAS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 180, caput, do Código Penal, porque no dia 11 de outubro de 2022, na cidade de São Paulo - SP, teria adquirido e recebido, em proveito próprio, coisas que sabia serem produto de crimes, consistentes em um aparelho celular Apple Iphone 12 Mini, IMEI 353022115660281, pertencente à vítima H. Y., bem como o celular Apple Iphone 8 Plus, IMEI 354838099000312, pertencente à vítima A. C. d. O. A denúncia foi recebida em 25 de outubro de 2022 (fls. 55/56). O réu foi citado (fls. 82/83) e apresentou sua resposta à acusação (fls. 88/89).

Durante a instrução foram ouvidas as vítimas e duas testemunhas arroladas em comum pelas partes, sendo o réu interrogado na sequência. Não foram requeridas novas diligências.

A acusação requereu a condenação do réu nos termos da denúncia. Em relação às penas, concordou com a manutenção no mínimo legal, a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

A defesa postulou a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requereu a desclassificação da receptação para a figura culposa. Em relação às penas, requereu a manutenção destas no mínimo legal, a fixação de regime aberto, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos e o direito de recorrer em liberdade.

É o breve relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva estatal merece ser julgada procedente.

A vítima A. declarou que estava na via pública, com o celular em mãos, quando um indivíduo passou ao seu lado e arrebatou o bem. A depoente foi ao distrito policial no mesmo dia e efetuou o registro da ocorrência. Há um mês recebeu uma ligação de um policial, dando conta da localização de seu aparelho celular, que foi recuperado sem danos. O aparelho estava bloqueado e a depoente teve de formata-lo, não tendo tido acesso ao conteúdo do equipamento.

A vítima H. Y. afirmou que estava caminhando na rua com seu celular em mãos, quando um indivíduo passou de bicicleta e subtraiu o celular. Pessoas que estavam perto auxiliaram a depoente e acionaram o 190. Efetuou o registro da ocorrência eletronicamente. Recebeu uma ligação de um policial, dando conta da localização de seu aparelho, que foi recuperado sem danos e ainda com todos os arquivos da depoente.

O policial civil Emerson disse que existe uma operação permanente do governo estadual chamada "sufoco", que visa ao combate de crime patrimoniais. O local em que o réu foi abordado é conhecido pela alta incidência de frutos mediante quebra do vidro. Realizam campanhas no local com frequência. No dia dos fatos, perceberam que o réu estava no local olhando muito para os veículos que ali passavam. Ao passar perto dele, notou que o réu estava com a mão sangrando, motivo pelo qual optou pela abordagem. Em revista, encontraram com o réu dois aparelhos celulares. Antes mesmo de procederem a qualquer pesquisa, questionaram-no sobre a origem, sendo que o réu afirmou que havia adquirido de nigerianos na Rua Guaianazes, local conhecido pela alta incidência de tráfico e também de negociação espúria de aparelhos celulares. Não se recorda se ele falou que comprou, tampouco se informou quanto teria pagado. Na sequência, procederam à pesquisa do IMEI, retornando que ambos os aparelhos eram produto de crime. Não conhecia o réu anteriormente. Sobre a mão lesionada, o réu disse que acabara de furtar um aparelho celular, quebrando o vidro de um carro, mas que já havia vendido o aparelho.

O réu fez uso de seu direito constitucional ao silêncio.

Em que pese o suscitado pela defesa, a pretensão punitiva estatal deve prosperar. A materialidade delitiva quanto à receptação está demonstrada pelos boletins de ocorrência de fls. 18/21 e auto de entrega de fls. 12/13, sendo certa também a autoria.

As vítimas narraram detalhadamente a dinâmica fática dos furtos de seus celulares, inexistindo qualquer aspecto a infirmar suas palavras.

E o policial ouvido procedeu a relato detalhado, uníssono e harmônico, ratificando-se o que falou na fase policial, nada havendo nos autos que possa extrair a validade de suas palavras. Trata-se de agente público, dotado de fé pública, ao qual são conferidos poderes para fins de polícia preventiva e repressiva, não sendo razoável que, apenas em Juízo, suas declarações sejam recebidas sem o devido valor. A palavra dele não merece descrédito, tendo em vista que o réu não noticiou que o conhecia anteriormente, inexistindo motivos para que ele pretendesse legitimar a prisão realizada. É agente público dotado de presunção de boa-fé, até prova em contrário, cuja produção estaria a cargo da defesa, que não se desincumbiu de tal ônus nestes autos. Não seria coerente conferir-se ao policial a presunção de legitimidade para realizar as funções que lhe compete, como a de policiamento

ostensivo e abordagem a suspeito, para depois, em Juízo, extrair-se de suas palavras a validade necessária. Esclarecedora a seguinte transcrição

“PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO COM BASE NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS. REEXAME PROBATÓRIO. REDUÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PATAMAR DIVERSO DE 2/3. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. ILEGALIDADE. CUMPRIMENTO DA PENA. REGIME INICIAL MAIS RIGOROSO. RÉU PRIMÁRIO. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. GRAVIDADE ABSTRATA. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. REDIMENSIONAMENTO. (...).

2. O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso” (STJ, HC 165561 / AM, rel. Min. NEFI CORDEIRO, j. 02/02/2016).

Induvidoso, portanto, que os celulares estavam em poder do réu, de maneira que a questão posta em Juízo cinge-se à discussão sobre a ciência prévia do réu quanto à origem ilícita do bem.

O E. STJ pacificou o entendimento de que, em sendo o bem espúrio encontrado na posse do réu, compete a ele demonstrar de forma cabal nos autos a aquisição de forma lícita, trazendo ao Juízo elementos que afastem o seu dolo. Neste sentido: “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. RECEPÇÃO DOLOSA. SUPOSTA CARÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DOLO DIRETO DO RÉU. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR MULTA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A conclusão das instâncias ordinárias está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. Precedentes.(...).” (grifei) (STJ, HC 398211 / SP, rel. Min. RIBEIRO DANTAS, j. 27/06/2017).

No mesmo sentido: STJ, HC 396118 / SC, rel. Ministro FELIX FISCHER e STJ, HC 398211 / SP, rel. Ministro RIBEIRO DANTAS.

Vale destacar que o réu não logrou êxito em trazer ao conhecimento deste Juízo qualquer prova que tenha o condão de demonstrar a aquisição lícita dos celulares, não se mostrando crível que simplesmente adquira os celulares por um valor módico e não desconfie de sua origem ilícita.

Frise-se, ainda, que através de uma rápida consulta à internet, por meio de acesso a endereços eletrônicos diversos,

como <https://www.gov.br/anatel/pt-br/assuntos/celular-legal> ou <https://www.consultaaparelhoimpedido.com.br>, que podem ser localizados por meio de simples busca em sites de consulta (como Google, por exemplo), é possível a qualquer pessoa verificar a existência de alguma restrição em relação a qualquer aparelho celular, de forma a proceder à uma aquisição segura.

No presente caso, não há nenhuma comprovação de que o réu tenha efetuado qualquer pesquisa mínima que pudesse indicar que ele tentou verificar a procedência dos celulares, de modo a afastar seu dolo quanto à aquisição de celulares de procedência ilícita. Ademais, informou ao policial que havia adquirido os aparelhos em local conhecido pelo comércio espúrio de produtos ilícitos, de pessoa que apenas indicou pela nacionalidade, sendo que um dos aparelhos estava bloqueado e o outro ainda continha os arquivos originais da vítima.

Daí porque se torna insustentável o quanto aduzido pela defesa no sentido de que o acusado não tinha qualquer conhecimento acerca da origem espúria do bem, vez que

todos os elementos circunstanciais acima indicados deixam claro o oposto, inexistindo qualquer prova que sustente, ainda que minimamente, o oposto. Diante de tais elementos, forçosa a condenação nos termos acima dispostos. Passo à DOSIMETRIA DA PENA.

Na primeira fase, as circunstâncias judiciais contidas nos artigos 59 não são desfavoráveis ao réu, que agiu com dolo normal ao tipo, motivo pelo qual suas penas serão mantidas no mínimo legal.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes, as penas permanecem no patamar visto acima.

Não há causas de aumento ou de diminuição, de forma que as penas ficam fixadas em definitivo no patamar fixado acima.

Diante do quantum de pena e a primariedade do réu, fixo o regime inicial aberto.

A despeito da primariedade, observo que responde por outro delito (fls. 125), o que impede eventual acordo de não persecução penal, nos termos do artigo 28-A, §2º, inciso II, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para o fim de CONDENAR o réu MATEUS FAGUNDES FREITAS, como incurso nas sanções do artigo 180, caput, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal.

Estando presentes os requisitos dos artigos 44 e 46, ambos do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período de condenação em favor de entidade a ser indicada pelo Juízo das Execuções.

Diante do quantum de pena e da fixação do regime aberto, tratando-se de delito praticado sem violência ou grave ameaça, entendo que não se encontram presentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar. Defiro-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Custas na forma da lei, observada a gratuidade processual concedida às fls. 91.

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e expeça-se o necessário ao cumprimento da pena.

Em que pesem as lesões apontadas no(s) laudo(s) IML do(s) réu(s) (fls. 121/122.), deixo de determinar apuração por parte da Corregedoria da Polícia Civil, eis que ausentes alegações do(s) réu(s) quanto a eventuais agressões por parte dos policiais, e, ainda, tendo em vista que as lesões constatadas são compatíveis com a narrativa dos fatos apurados no presente feito.

P.R.I.C.

São Paulo, 30 de novembro de 2022.

CARLA DE OLIVEIRA PINTO FERRARI
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA